



Data

09/04/2026

Assumpte

Modificació Codi Penal i Llei
d'enjudiciament criminal

Nota informativa

03-01/2026

Destinatari/s

Tot el personal policial.

Sr/a,

Es confecciona la present per tal de donar a conèixer un seguit de modificacions que s'han introduït amb la publicació de la ["Llei orgànica 1/2026, de 8 d'abril, en matèria de multireincidència, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal, aprovada per Reial decret de 14 de setembre de 1882"](#).

1. Primer.- Tractament de la multireincidència.;

La reforma endureix la resposta penal davant la reiteració de delictes contra el patrimoni:

Furts lleus (< 400 €): S'aplicarà la pena del tipus bàsic (presó de 6 a 18 mesos) si l'autor ha estat condemnat prèviament per almenys tres delictes de la mateixa naturalesa, sempre que almenys un d'ells sigui lleu.

Estafes lleus (< 400 €): S'aplica un criteri idèntic; si hi ha tres condemnes prèvies de la mateixa naturalesa (amb una de lleu com a mínim), s'imposarà la pena de presó de sis mesos a tres anys.

Antecedents: No es computaran els antecedents penals cancel·lats o que haguessin de ser-ho.

Suspensió de la pena: Per decidir sobre la suspensió, ara es tindran en compte els delictes lleus que integrin un tipus agreujat per multireincidència.

Segon.- Nous Tipus Agreujats (Art. 235 CP);

Telèfons mòbils i electrònica: S'inclou la sostracció de telèfons mòbils o qualsevol dispositiu d'emmagatzematge massiu digital susceptible de contenir dades personals, bancàries o privades.

Important: No s'aplica si els aparells estan a la venda o exposició en comerços.

Sector agrari i ramader: Es simplifica l'agreujant en explotacions; n'hi ha prou que el valor del que s'ha sostret superi els 400 euros.

Multireincidència: S'aplica quan el culpable hagi estat condemnat per tres delictes menys greus o greus de la mateixa naturalesa.



Tercer.- Mesures Cautelars i Diligències (LECrím);

Prevenió de la reiteració: S'afegeix com a finalitat de les primeres diligències l'objectiu d'evitar la reiteració delictiva.

Ordres de prohibició: El jutge podrà imposar cautelarment la prohibició de residir o d'acudir a determinats llocs, barris o municipis per protegir la víctima o evitar nous delictes.

Delictes tecnològics: Es poden acordar mesures de retirada o bloqueig provisional de continguts il·lícits a internet o telèfon.

Acció penal local: Es reconeix als ajuntaments la legitimació per exercir l'acció penal en delictes furt.

Quart.- Altres Modificacions;

“Petaqueo”: Tot i que a la nostra població no es rellevant, es crea un tipus específic per a la tinença o transport de combustible líquid (substància inflamable) amb penes de 3 a 5 anys de presó.

Frau elèctric i drogues: Es castiga amb presó de 6 a 18 mesos la defraudació elèctrica destinada a alimentar instal·lacions per al cultiu o tràfic de drogues.

Cinquè.- Entrada en vigor;

Aquesta llei orgànica entra en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, per tant, serà el **10 d'abril de 2026**. [Codi penal consolidat](#).

Cosa que es posa en coneixement i és d'obligat compliment des de la publicació de la present, data de la signatura digital.

Sergent 200

Cap de l'OAC – Unitat d'Atestats

Polícia Local Santa Coloma de Gramenet